

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (взаимное)

г. Алматы

« ____ » _____ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице владельца Цая Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и

ТОО «Детский сад "ЕЛАМАН"», БИН 180340000957, в лице директора Герасимовой Екатерины, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны намерены сотрудничать в рамках проекта разработки веб-портала управления сетью детских садов (далее — «Проект»; коммерческое предложение № ZK-2026-01 и техническое задание № TZ-ZK-2026-01 — приложения к договору Сторон) и в связи с этим взаимно передают друг другу конфиденциальную информацию.

1.2. Под **конфиденциальной информацией** понимается любая техническая, финансовая, деловая и иная информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, переданная одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Принимающая сторона») в устной, письменной, электронной или любой иной форме, независимо от того, помечена она как конфиденциальная или нет.

1.3. К конфиденциальной информации Заказчика относятся, в частности: бизнес-процессы и методики управления сетью детских садов, образовательные программы и методические материалы, система мотивации и KPI, базы данных клиентов (родителей и детей) и сотрудников, финансовые показатели, содержание рабочих встреч и переговоров, планы развития и масштабирования.

1.4. К конфиденциальной информации Исполнителя относятся, в частности: исходный код и архитектура программных решений, внутренние наработки, инструменты и шаблоны разработки, ценообразование и условия работы с другими клиентами.

2. Обязательства Сторон

2.1. Каждая Сторона обязуется: не разглашать конфиденциальную информацию другой Стороны, не передавать её третьим лицам и не делать её доступной третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны; использовать её исключительно в целях Проекта; принимать необходимые организационные и технические меры защиты не менее строгие, чем в отношении собственной конфиденциальной информации.

2.2. Принимающей стороне запрещается:

- разглашение, передача, публикация или предоставление доступа к конфиденциальной информации третьим лицам;
- использование конфиденциальной информации в целях, не связанных с Проектом, в том числе в собственных интересах или интересах третьих лиц;

– копирование и воспроизведение материалов сверх необходимого для целей Проекта.

2.3. Доступ к конфиденциальной информации предоставляется только тем работникам и привлечённым специалистам Принимающей стороны, которым он необходим для целей Проекта, при условии принятия ими эквивалентных обязательств о неразглашении. За действия таких лиц Принимающая сторона отвечает как за свои собственные.

2.4. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам и не воспроизводить для третьих лиц, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования, уникальные решения, разработанные по индивидуальным требованиям Заказчика в рамках Проекта (бизнес-логику процессов Заказчика, методики, тексты и сценарии), без письменного согласия Заказчика. Указанное не распространяется на типовые программные компоненты, библиотеки и наработки платформы Исполнителя, существовавшие до Проекта или созданные вне связи с конфиденциальной информацией Заказчика.

2.5. По требованию Раскрывающей стороны, а также по завершении Проекта Принимающая сторона обязана вернуть и/или уничтожить носители конфиденциальной информации Раскрывающей стороны и по запросу подтвердить это письменно. Указанное не затрагивает права Заказчика на результаты работ, передаваемые ему по договору.

3. Исключения

3.1. Обязательства не распространяются на информацию, которая: была правомерно известна Принимающей стороне до её получения; является или стала общедоступной не по вине Принимающей стороны; правомерно получена от третьего лица без обязательства о конфиденциальности; разработана Принимающей стороной независимо, без использования конфиденциальной информации Раскрывающей стороны; подлежит раскрытию по требованию уполномоченного государственного органа — в объёме требования и с уведомлением Раскрывающей стороны, если это не запрещено законом.

4. Ответственность

4.1. За каждый доказанный факт разглашения или неправомерного использования конфиденциальной информации виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф) в размере **5 000 000 (пять миллионов) тенге**, а также возмещает документально подтверждённые убытки в части, не покрытой неустойкой.

4.2. Стороны предупреждены, что неправомерное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Срок действия

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока сотрудничества Сторон. Обязательства о неразглашении сохраняют силу в течение **5 (пяти) лет** после завершения сотрудничества.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение не передаёт ни одной из Сторон прав на объекты интеллектуальной собственности другой Стороны; права на результаты работ по Проекту определяются договором Сторон.

6.2. Изменения и дополнения действительны при совершении их в письменной форме и подписании обеими Сторонами. Споры разрешаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по законодательству Республики Казахстан.

6.3. Соглашение может быть подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Владелец: Цай Платон Львович

Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2

Тел.: +7 701 123 99 99 · uurraa@gmail.com

Банк: АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA

IBAN: KZ31722S000010366450

Подпись / ЭЦП _____

/ Цай П.Л. / М.П.

Заказчик

☒ TOO ☐ ИП ☐ Физическое лицо

Наименование: TOO «Детский сад "ЕЛАМАН"»

БИН: 180340000957

Руководитель: директор Герасимова Екатерина

Адрес: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.
Баян-Аул, д. 56

Банк: Филиал АО «ForteBank» в г. Алматы

БИК: IRTYKZKA · Кбе 17

ИИК (IBAN): KZ9396502F0020193573KZT

Контакт (тел./e-mail): _____

Подпись / ЭЦП _____

/ Герасимова Е. / М.П.

Реквизиты Заказчика внесены по данным TOO «Детский сад "ЕЛАМАН"»; просьба сверить перед подписанием. Подписание возможно ЭЦП НУЦ РК через сервис договоров Pllato.